

खानी तथा खनजि पदार्थ ऐन २०४२

English title: Mines and Minerals Act, 1985

खानी तथा खनजि पदार्थ ऐन, २०४२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४२ । ७ । १४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. खानी तथा खनजि पदार्थ (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५० २०५१ । २ । ५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०४२ सालको ऐन नं. २८ । खानी तथा खनजि पदार्थसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र देशको द्रुत आर्थिक विकासको लागि देशमा भइरहेको खानी तथा खनजि स्रोतहरूको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबस्नेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “खानी तथा खनजि पदार्थ ऐन, २०४२” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिमा प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “खनजि पदार्थ” भन्नाले जमीनको सतह वा भूगर्भभित्र पाइने पेट्रोलियम र ग्याँस पदार्थबाहेक कुनै नश्वर भौतिक गुण तथा तत्वको रासायनिक सम्मिश्रणयुक्त अपराङ्गिक (इनअर्गानिक) पदार्थ सम्झनुपर्छ । (ख) “खोज तलाख कार्य” भन्नाले खानी वा खनजि पदार्थ पत्ता लगाउन वा खनजि पदार्थको प्रकार, गुणस्तर, परिमाण आदि निर्धारण गर्न गरिने सबै प्रकारको जाँचपडताल एवं संभाव्यता अध्ययन कार्य सम्झनुपर्छ । (ग) “उत्खनन कार्य” भन्नाले खनजि पदार्थको उत्खनन, उत्पादन, शुद्धिकरण, प्रशोधन, ढुवानी, संचय वा बिक्री वितरण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ । (घ) “खनजि कार्य” भन्नाले खोज तलाख कार्य र उत्खनन कार्य सम्झनुपर्छ । (ङ) “अनुमति प्राप्त व्यक्ती” भन्नाले दफा ५ बमोजिम खनजि कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ती सम्झनुपर्छ । (च) “खनजि क्षेत्र” भन्नाले खनजि कार्य गर्ने अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्र सम्झनुपर्छ । (छ) “वर्ग” भन्नाले नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभाग सम्झनुपर्छ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ । ३. नेपाल सरकारको सम्पत्ति: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र नजि वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमीनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनजि पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३क. खनजि पदार्थको वर्गीकरण: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि खनजि पदार्थको प्रकृति एवं महत्वको आधारमा खनजि पदार्थलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएकोछ: - । (क) खनजि पदार्थको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण: । (१) धातु खनजि, र । (२) अधातु खनजि । (ख) खनजि पदार्थको महत्वको आधारमा वर्गीकरण: । (१) अति महत्वपूर्ण खनजि, । (२) महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य खनजि, र । (३) सामान्य खनजि । (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित वर्गहरू भित्र तोकिए बमोजिमका खनजि पदार्थ रहनेछन् । ४. खनजि कार्य गर्ने अधिकार: (१) खनजि कार्य गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ । (२) यस ऐनको अधीनमा रही विभागले खनजि कार्य आफैले गर्ने वा अरु कुनै व्यक्तिलाई अनुमति प्रदान गरी गराउन सक्नेछ ।

(३) नेपाल सरकारलाई खनजि कार्यमा पुँजी लगानी गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तिसेदार बन्ने अधिकार हुनेछ । ५. खनजि कार्यगर्ने अनुमति: (१) यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमहरूको अधीनमा रही खनजि कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले गुणस्तर तथा परिमाण यकीन भई नसकेको खनजि पदार्थको हकमा सर्वप्रथम खोजतलाख कार्य गर्ने अनुमतिको लागि गुणस्तर तथा परिमाण यकीन भई सकेको खनजि पदार्थको हकमा उत्खनन कार्यको प्रस्तावित योजनासमेत संलग्न गरी उत्खनन कार्य गर्ने अनुमतिको लागि तोकिएको ढाँचामा विभागमा नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको नविदन प्राप्त भएपछि विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी नविदन दनि व्यक्ती आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता भएको र खनजि कार्य गर्न आवश्यक योग्यता भएको देखिएमा नजिलाई तोकिएको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर लई खनजि कार्य गर्ने अनुमति दिने सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास खनजि पदार्थको सम्बन्धमा विभागले उपयुक्त देखेमा खनजि कार्यको लागि आवश्यक आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता तथा योग्यता भएको व्यक्तिसँग खनजि सम्झौता गरी नजिलाई तोकिएको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर लई खनजि कार्य गर्ने अनुमति दिने सक्नेछ । (४) यस दफाबमोजिम खोजतलाख कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उत्खनन कार्य गर्ने अनुमतिले चाहेमा खोजतलाख कार्यको अवधि समाप्त हुनु अगावै खोजतलाख कार्यको वसित्त प्रतविदन तथा उत्खनन कार्यको योजना समेत संलग्न गरी तोकिएको ढाँचामा विभागमा नविदन दनिपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको नविदन प्राप्त भएपछि विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा उत्खनन कार्यको योजना उपयुक्त देखेमा तोकिएको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर लई उत्खनन कार्य गर्ने अनुमति दिनेछ । (६) विभागले खोजतलाख कार्य गरी पत्ता लगाइएको गुण र परिमाणसमेत यकीन भई सकेको खनजि पदार्थको उत्खनन कार्य गर्ने अनुमतिले चाहेने व्यक्तिसँग नेपाल सरकारले चाहेमा त्यस्तो खोजतलाख कार्यमा लागेको प्रत्यक्ष खर्च बराबरको रकम वा शेयर लनि सक्नेछ । (७) यस दफाबमोजिम खनजि कार्य गर्ने अनुमति दिँदा विभागले खनजि कार्यको क्षेत्र अवधि र त्यस्तो खनजि कार्य नेपाल सरकार हस्तिसेदार बन्ने भएमा

तत्सम्बन्धी कुराहरूसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । ६. उत्खनन् कार्य गर्ने अधिकार: (१) कुनै क्षेत्रमा कुनै खनजि पदार्थको खोज तलाख कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई सो क्षेत्रमा सोही खनजि पदार्थको उत्खनन् कार्य गर्न अनुमति पाउने अधिकार हुनेछ । (२) खोजतलाख कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले खोजतलाख कार्य गर्दा अनुमतपत्रमा उल्लिखित खनजि पदार्थबाहेक अन्य खनजि पदार्थ पत्ता लागेमा त्यसको जानकारी तीस दिनभित्र वभागलाई दनुपर्नेछ र नजिलाई त्यस्तो खनजि पदार्थको खनजि कार्य गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । तर त्यस्तो व्यक्तिलाई दफा १२ को उपदफा (३) बमोजमि तोकिएको खनजि पदार्थको खनजि कार्य गर्न अनुमति पाउने अधिकार हुनेछैन ।

७. अनुमतपत्रको नवीकरण: अनुमत प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष खनजि कार्य गर्ने अनुमतपत्र तोकिएको दस्तुर तरि तोकिएको समयमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ । ८. खनजि क्षेत्रको आकार तथा क्षेत्रफल: खनजि क्षेत्रको आकार तथा क्षेत्रफल तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९. खोजतलाख अवधि: खोजतलाख अवधि खोजतलाख कार्यको प्रकृतानुसार तोकिएबमोजमि हुनेछ । १०. उत्खनन् अवधि: उत्खनन् अवधि खनजि पदार्थको प्रकृति, परिमाण र उत्खनन् कार्यको लागि चाहिने प्रवधि, पूँजी र लगानीको प्रक्षेपित प्रतिलको आधारमा तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. खनजि कार्यको संचालन: (१) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले खनजि कार्यको सञ्चालन खनजि कार्य गर्ने अनुमत प्राप्त गरेको मितिले तोकिएको अवधिभित्र गर्नुपर्नेछ । (२) अनुमत प्राप्त व्यक्तिले खनजि कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि र प्रक्रिया तथा पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू तोकिएबमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११क. खनजि कार्य गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने: (१) खनजि कार्य गर्ने व्यक्तिले खनजि कार्य गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय (सिग्निफिकेन्ट) प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्नेछ । साथै त्यस्तो खनजि कार्य गर्ने व्यक्तिले वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिका बचाउ उपायहरू अपनाउनु पर्नेछ । (२) खनजि कार्य गर्ने व्यक्तिले वातावरणमा उल्लेखनीय (सिग्निफिकेन्ट) प्रतिकूल असर पार्ने कार्य गरेको देखिएमा त्यस्तो कार्यमा सुधार ल्याउन वभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "वातावरणमा उल्लेखनीय (सिग्निफिकेन्ट) प्रतिकूल असर" भन्नाले कुनै खनजि कार्य गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने तोकिए बमोजमिको असर सम्झनु पर्छ । १२. विशेष व्यवस्था: (१) वभागले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित वा ऐतिहासिक महत्वको दृष्टिकोणबाट कुनै क्षेत्रलाई खनजि कार्यको लागि निषिधित क्षेत्र घोषित गर्न वा कुनै क्षेत्रको सम्बन्धमा विशेष शर्तहरू तोकी खनजि कार्य गर्ने अनुमति दिने सक्नेछ । (२) वभागले खनजि कार्य गर्ने अनुमति दिइसकेको क्षेत्रमा अनुमत प्राप्त व्यक्तिको खनजि कार्यमा कुनै बाधा अड्चन नपर्ने गरी खनजि कार्यको लागि अनुमति दिइसकेको खनजि पदार्थ बाहेक अन्य खनजि पदार्थको खनजि कार्य आफैले गर्न वा अरु कुनै व्यक्तिलाई अनुमति प्रदान गरी गराउन सक्नेछ । (३) नेपाल सरकारले कुनै खास खनजि पदार्थको खनजि कार्य वभाग वा वभागले तोकेको अन्य सरकारी निकायले मात्र गर्न पाउने गरी तोक्न सक्नेछ । (४) सर्वसाधारणले नजि प्रयोगको नमित्त उपयोग गरी आएको प्रचलनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्माण कार्यको प्रयोगमा आउने साधारण माटो, ढुंगा र बालुवा जस्ता खनजि पदार्थका सम्बन्धमा तोकिएबमोजमि छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

१३. आदेश दिने सक्ने: वभागले खनजि कार्यबाट खानी वा खनजि पदार्थको भण्डारलाई हुनसक्ने क्षति, कसैको जग्गा वा सम्पत्तिमा पर्न सक्ने चोटपटक वा नेक्सानी रोकथाम गर्न, कुनै प्रतिष्ठान (इन्स्टलेशन) मा हानी नोक्सानी हुन नदिने र भू-क्षय पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । हुन नदिने आवश्यक आदेश दिने सक्नेछ । १४. खनजि पदार्थको नरियात: (१) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक माग आपूर्ति गर्नको लागि कुनै खनजि पदार्थ वदेशमा नरियात नपाउने गरी आदेश जारी गरी आवश्यक बन्देज लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आवश्यक बन्देज लगाइएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अनुमत प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्खनन् गरेको खनजि पदार्थ तोकिएबमोजमि वदेशमा नरियात पाउनु पर्नेछ । १५. सुरक्षाको लागि हातहतियार राख्न सक्ने: अनुमत प्राप्त व्यक्तिले खनजि कार्यको सलिसलामा जडिज्यान तथा धन सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजमि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आवश्यक हातहतियार राख्न सक्नेछ । १६. सञ्चार उपकरण राख्न सक्ने: अनुमत प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजमि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही खनजि कार्यको लागि आवश्यक सञ्चार उपकरणहरू राख्न सक्नेछ । १७. सुविधा तथा सहूलियत: अनुमत प्राप्त व्यक्तिले खनजि कार्य गर्दा पाउने सुविधा तथा सहूलियत तोकिएबमोजमि हुनेछ । १८. रोयल्टी तथा अन्य दस्तुर: अनुमत प्राप्त व्यक्तिले वभागलाई खनजि पदार्थको प्रकार, गुणस्तर र परिमाणको आधारमा तोकिएको दरमा रोयल्टी तथा अन्य दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । १९. स्थानीय विकास शुल्क: अनुमत प्राप्त व्यक्तिले रोयल्टीको आधारमा तोकिएको दरमा तोकिएको नकियमा स्थानीय विकास शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । २०. सूचना तथा प्रतिविदन: अनुमत प्राप्त व्यक्तिले तोकिएबमोजमिको सूचना तथा प्रतिविदन तोकिएबमोजमि वभागमा दिनु पर्नेछ । २१. जग्गा प्राप्त गर्ने वा जग्गामा प्रवेश गर्ने: (१) दफा १२ को उपदफा (१) बमोजमि निषिध गरिएको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा रहेको कुनै जग्गा खनजि कार्यको लागि अस्थायी वा स्थायी तवरले आवश्यक पर्ने भएमा देहायको कुराको अधीनमा रही उपयोग गर्न वा प्राप्त गर्न सकिनेछ:- (क) त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको भए अनुमत प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई तोकिएबमोजमिको भू-बहाल बुझाई उपयोग गर्न सक्नेछ । (ख) त्यस्तो जग्गा नजि स्वामित्वको भए नेपाल सरकारले अनुमत प्राप्त व्यक्तिलाई नजिकै

खर्चमा प्रचलति कानूनबमोजमि प्राप्त गराई दनि वा भू-बहालमा दलाई दनि सक्नेछ । (२) खनजि कार्यको लागिकुनै जग्गामा केही समयको लागिकुनै यन्त्र, उपकरण, औजार जडान गर्न वा नाप नक्सा वा खनजि कार्यसम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न आवश्यक भएमा उपदफा (३) को अधीनमा रही त्यस्तो जग्गामा प्रवेश गरी त्यस्तो काम गर्न सक्नेछ ।

(३) वभिग वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले खनजिकार्य गर्दा कुनै जग्गावालाले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न नपाएमा वा त्यस्तो जग्गामा रहेको बाली, रुख, घर, वस्तु वा अन्य सम्पत्तिलाई नोक्सानी भएमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको परामर्श लई प्रचलति दरभाउलाई समेत ध्यानमा राखी सम्बन्धति जग्गावालालाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ । २२. बषिफोटक पदार्थको प्रयोग: खनजि कार्यको लागि चाहिने बषिफोटक पदार्थहरु अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारले समय समयमा निर्णय गरेबमोजमिको शर्त तथा प्रचलति कानूनको अधीनमा रही पैठारी, संचय, वसार-पसार र प्रयोग गर्न सक्नेछ । २३. नरीक्षण तथा जाँचबुझ: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमबमोजमि खनजि कार्य भए नभएको नरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न वभिगले कुनै वशिषज्ज, अधिकारी वा नकियालाई अधिकृत गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अधिकृत गरिएको वशिषज्ज, अधिकारी वा नकियालाई नरीक्षण तथा जाँचबुझको सलिसलामा खनजि कार्य भइरहेको वा हुने जुनसुकै ठाउँमा प्रवेश गर्न दनि र नजिले मागेको कागजात तथा वविरण उपलब्ध गराउनु अनुमति प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । २४. खनजि पदार्थ विकास केन्द्र: (१) खानी तथा खनजि स्रोतहरुको विकास गर्न एवं खनजि कार्यमा सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकारले खनजि पदार्थ प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले खनजि पदार्थ विकास केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि स्थापति खनजि पदार्थ विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार एवं कार्यवधितोकैबमोजमि हुनेछ । २५. दण्ड सजाय: (१) कसैले यस ऐनबमोजमि खनजि कार्य गर्ने अनुमति निलाई खनजि कार्य गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो खनजि कार्य बन्द गरी खनजि कार्यमा प्रयोग गरिएको यन्त्र, उपकरण, औजार र मालसामान तथा अनधिकृत तवरले उत्खनन गरेको खनजि पदार्थसमेत जफत गर्नुको साथै त्यस्तो व्यक्तिलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कार्यबाट नोक्सान भएको धनसम्पत्तिको क्षतिपनि भराउन सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (२) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ११क. बमोजमि दिइएको निर्देशन वा दफा १३ बमोजमिको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालन नगरेसम्म वभिगले खनजि कार्य स्थगति गर्न वा खनजि कार्य गर्ने अनुमति नै रद्द गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालन नगरेको कारणबाट खानी वा खनजि पदार्थको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा, भूक्षय भएमा वा कसैको जति वा धन सम्पत्तिलाई चोटपटक वा नोक्सानी पर्न गएमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र नोक्सानीको आधारमा मुनासबि क्षतिपूर्ति समेत अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई भराउनु पर्नेछ । (३) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा २० बमोजमि वभिगमा दनिपर्ने सूचना वा प्रतविदन नदिएमा त्यसरी सूचना वा प्रतविदन नदिएसम्म वभिगले खनजि कार्य स्थगति गर्न सक्नेछ ।

(४) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले यस दफामा लेखिएदखि बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बर्खलाप कुनै काम गरेमा वभिगले नजिलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा खनजि कार्य गर्न दिइएको अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) बमोजमि कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि वभिगले सम्बन्धति व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (६) वभिग वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले यस ऐनबमोजमि खनजि कार्य गर्दा कसैले बाधा वरीध वा रोकटोक गरेमा नजिलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकेको अधिकारीको आदेशले ६ महिनासम्म कैद वा दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । (७) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (६) बमोजमि भएको सजायको आदेशमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दनिभर्तिर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । २६. मध्यस्थता: नेपाल सरकार र अनुमति प्राप्त व्यक्तबीच खनजि कार्यसँग सम्बन्धति कुनै कुराको सम्बन्धमा उठेको कुनै वविद दुवै पक्षले आपसी सरसल्लाहबाट सुलझाउन नसकेमा दुवै पक्षबीचमा भएको सम्झौतामा तोकिएकोमा सोहीबमोजमि र सम्झौतामा नतोकिएकोमा तोकिए बमोजमि मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ । २७. वशिष अधिकार: (१) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक हतिको लागि आवश्यक देखेमा तुरुन्त खनजि कार्य रोकका गरी खनजि कार्य गर्ने अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले खनजि कार्य गर्ने अनुमति रद्द गर्दा अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई पर्न गएको प्रत्यक्ष हानी नोक्सानीको नमितित मुनासबि माफकिको क्षतिपूर्ति दिनेछ । २८. नयिम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खासगरी देहायका वषियहरुमा नयिमहरु बनाउन सक्नेछ:- । (क) खनजि कार्य गर्न अनुमतिले चाहने व्यक्तिको योग्यता, । (ख) खनजि सम्झौता तथा अनुमतपत्रमा रहने कुराहरु, । (ग) खनजि क्षेत्रको सर्भेक्षण, नाप, नक्शा तथा क्षेत्र परतियाग, । (घ) खनजि कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधितथा पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु, । (ङ) खनजि कार्य गर्दा धन-जनको सुरक्षा गर्ने र भू-क्षय तथा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । वातावरणमा उल्लेखनीय (सिग्नफिकेन्ट) प्रतिकूल असर हुन नदनि गर्नुपर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्था, । (च) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, दस्तुर तथा स्थानीय विकास शुल्क, । (छ) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले

राखनुपर्ने खनजि कार्यको हिसाब कतिब, । (ज) अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले दनुपर्ने सूचना, प्रतविदन तथा अन्य वविरणहरु, । (झ) नरीक्षण तथा जाँचबुझसम्बन्धी कार्यवधि, र । (ञ) मध्यस्थतासम्बन्धी प्रक्रिया । २९. खारेजी र बचाउ: (१) नेपाल खानी ऐन, २०२३ खारेज गरिएको छ । (२) नेपाल खानी ऐन, २०२३ अन्तर्गत दइएको खनजि पदार्थसम्बन्धी अनुमति तथा तत्सम्बन्धी भएको काम कारबाहीलाई यसै ऐन अन्तर्गत दइएको वा भएको माननिछ ।